

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1255-2026/PS2**

**DENUNCIANTE :** JAZMIN CATHERINE SAMANAMUD WONG  
(SEÑOR SAMANAMUD)  
**DENUNCIADO :** INFINANCE XP S.A.  
(LA FINANCIERA)  
**MATERIA :** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS  
DEBER DE IDONEIDAD  
**ACTIVIDAD :** OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 12 de mayo de 2026

**ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución N° 1 del 18 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-1725 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) fue víctima del robo de su teléfono celular y, apenas tuvo conocimiento de las transacciones realizadas, se comunicó con la denunciada y procedió con el bloqueo de su tarjeta, aplicación y canales digitales vinculados, (ii) la Financiera no cumplió con implementar mecanismos de autenticación reforzada al momento de efectuarse las transacciones denunciadas, pese a que estas fueron realizadas posteriormente al robo de su teléfono celular; y, (iii) la denunciada no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó, a pesar de que las operaciones son inusuales y ajenas a su comportamiento habitual de consumo, al haber sido realizadas en un periodo corto de tiempo:

| Fecha      | Detalle      | Importe S/ |
|------------|--------------|------------|
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 790,00     |
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 785,00     |

2. El 31 de marzo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Los consumos denunciados fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;
  - (ii) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida;
  - (iii) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha atribuido esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

- (iv) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse los consumos;
  - (v) al advertir los consumos materia de denuncia efectuó el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito, el mismo día, inmediatamente después de la realización de las operaciones;
  - (vi) la primera operación denunciada se realizó el 7 de febrero de 2026 a las 07:02:17, la segunda operación se realizó en la misma fecha a las 07:28:52, mientras que el bloqueo temporal se realizó el mismo día a la 7:28:56 p.m.; es decir, tan solo unos segundos después de que se efectuara la segunda operación no reconocida, lo que evitó que se cargara un tercer consumo;
  - (vii) comunicó a la denunciante los consumos materia de denuncia;
  - (viii) para configurarse un patrón inusual en los consumos de un cliente se deben realizar varios consumos de características inusuales en un determinado momento o día; sin embargo, en el presente caso el consumo realizado no puede ser considerado inusual;
  - (ix) los usuarios tienen la libertad de poder realizar los consumos que deseen, sin restricción alguna, siempre y cuando se encuentre dentro de su línea de crédito;
  - (x) la denunciante contaba con una línea de crédito por un importe superior al consumo cuestionado, por lo que dicho importe se encontraba dentro de la línea otorgada;
  - (xi) el hecho de no haber realizado una operación en un establecimiento o canal específico no es un indicio que una transacción debe ser considerada inusual y pueda ser anulada, pues deben confluir una serie de factores, como la hora de la transacción, la cantidad de operaciones efectuadas en una misma fecha, el monto de estas, etc., para que los sistemas de monitoreo emitan una alerta y se proceda al bloqueo de la tarjeta; y,
  - (xii) no puede detener el procesamiento de una operación ya autorizada.
3. Mediante Resolución N° 2 del 7 de abril de 2026, se requirió a las partes información referida a la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*1725.
4. Mediante escrito del 14 de abril de 2026, la Financiera indicó que el alta de la tarjeta de crédito de la denunciante se realizó con fecha 19 de setiembre de 2019.

**ANÁLISIS****Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada



definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad<sup>1</sup> que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

<sup>1</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

**Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa**  
(...)

**4. Tipicidad:** Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

11. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos realizados con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
12. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento<sup>2</sup>, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
13. Finalmente, debido a que la operación denunciada fue realizada el 7 de febrero de 2026, se debe verificar si corresponde aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, para lo cual se debería verificar si la tarjeta de crédito utilizada en la realización de la operación fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025.
14. En el presente caso, la Financiera señaló que la denunciante solicitó la reemisión de la tarjeta de fecha 09 de junio del 2024, por lo que se concluye que su emisión es anterior al 1 de julio de 2025; conforme se aprecia a continuación:

| <b>Cargo de entrega y de activación de Tarjeta de Crédito Sip</b> |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>N° 4708492</b>                                                 |                              |
| <b>DATOS DEL TITULAR</b>                                          |                              |
| Tipo Documento: DNI                                               | Nro. Documento: 4[REDACTED]4 |
| Nombres: JAZMIN CATHERINE                                         | Apellidos: SAMANAMUD WONG    |
| Producto: «DES_TIPO_PRODUCTO»                                     |                              |
| <b>DATOS DE LA SOLICITUD</b>                                      |                              |
| Fecha de solicitud: 09/06/2024 13:14:07                           | Agencia: VEA ALFONSO UGARTE  |
| Tipo de Tarjeta: Titular[X] Adicional [ ]                         | Tipo de Entrega: REEMISIÓN   |
| Nro. Tarjeta Titular: 40[REDACTED]725                             | Línea de crédito: S/. 0.0    |

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

<sup>2</sup> Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

15. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

**Sobre la responsabilidad de la Financiera por las operaciones no reconocidas**

16. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores<sup>3</sup>. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos<sup>4</sup>.
17. El artículo 18° del Código<sup>5</sup> establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
18. El artículo 19° del Código<sup>6</sup> establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
19. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**Artículo 65°.** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>4</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 1°.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

<sup>5</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 18°.- Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

<sup>6</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

<sup>7</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

20. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente<sup>8</sup>.
21. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*<sup>9</sup>.
22. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
23. La señora Samanamud denunció a la Financiera porque cargó indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-1725, las cuales no reconoce haber autorizado:

| Fecha      | Detalle      | Importe S/ |
|------------|--------------|------------|
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 790,00     |
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 785,00     |

24. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de la denuncia fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó el reporte “Detalle de Transacción”

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

<sup>8</sup> **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

<sup>9</sup> **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

y el sustento remitido por la empresa procesadora (Visa), de dichos documentos se observa la siguiente información:

1ª operación de S/ 785,00

### Reporte “Detalle de Transacción”

The image shows a terminal window with a black background and green text. The title is 'DETALLE DE TRANSACCION'. The data is as follows:

| Field                  | Value                     |
|------------------------|---------------------------|
| ORG                    | 551                       |
| LOGO                   | 004                       |
| CUENTA                 | 404                       |
| NR DE TARJETA          | 404                       |
| FECHA DE TXN           | 7/02/2026                 |
| IMPORTE DE TXN         | 785.00                    |
| CODIGO DE RPTA         | 00                        |
| CODIGO DE AUTORIZACION | 001831                    |
| CODIGO COMERCIO        | 5906116                   |
| DESCRIPCION            | 121*IMP CRUZ              |
| MODO DE ENTRADA        | 0710 - CONTACTLESS - CHIP |
| IND-RECEP-PIN          | 1                         |
| CVV                    | 1 FISICO                  |
| DATOS DE CUOTA         |                           |
| DIFERIDO               | 0                         |
| VALOR DE CUOTA         | .00                       |
| NR DE CUOTAS           | 01                        |
| FEC. 1R CUOTA          |                           |

Red callout boxes with arrows point to the following fields:

- Número de tarjeta de crédito (points to NR DE TARJETA)
- Importe de transacción (points to IMPORTE DE TXN)
- Código de respuesta: 00 Aprobado (points to CODIGO DE RPTA)
- Código de autorización: 001831 (points to CODIGO DE AUTORIZACION)
- Modo de entrada: Lectura de CHIP (points to MODO DE ENTRADA)

### Reporte "Transaction Details"

i)

Número de tarjeta de crédito

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Código de autorización: 081421

Ingreso de PIN

The screenshot shows the 'Transaction Details' page on the Visa Resolve Online portal. The page is titled 'Transaction Details' and 'Visa Resolve Online'. It contains several sections: Card/Account information, Transaction details, Issuer information, and a list of response codes. Red callouts from the text on the left point to specific fields: 'Número de tarjeta de crédito' points to the Card/Account number; 'Aprobado y completado satisfactoriamente (00)' points to the Response Code; 'Código de autorización: 081421' points to the Authorization Code; and 'Ingreso de PIN' points to the PIN field.

| Transaction Details                                                                          |                    | Visa Resolve Online                                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Card/Account                                                                                 | 4040-71xxxxxx-1725 | Trans Type                                                              | Auth                            |
| Network                                                                                      | 0002               | Trans Date                                                              | 02/07/26                        |
| Trans ID                                                                                     | 346038433361507    | Acquirer                                                                | PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. |
| APN                                                                                          |                    | Merchant                                                                | IZMIP CRUZ                      |
| Rateval Ref #                                                                                | 003812682129       | Trans Amount                                                            | 785.00 PEN                      |
|                                                                                              |                    | Location                                                                | LA VICTORIA                     |
|                                                                                              |                    | Jurisdiction                                                            | Domestic-PE                     |
| <a href="#">Prev</a> <a href="#">Next</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Issuer Action</a> |                    | <a href="#">Save as PDF</a> <a href="#">Print</a> <a href="#">Close</a> |                                 |
| Response Code                                                                                | 00                 | Approved and completed successfully                                     |                                 |
| Authorization Code                                                                           | 0000               | F39                                                                     |                                 |
| Authorization Code                                                                           | 001631             | H414                                                                    |                                 |
| Risk Score                                                                                   | 25                 | F38                                                                     |                                 |
| Risk Score Reason Code 1                                                                     | 0                  | F62                                                                     |                                 |
| Risk Score Reason Code 2                                                                     | 0                  | F62                                                                     |                                 |
| Compromised Account Risk Condition Code                                                      | 00                 | F62                                                                     |                                 |
| Compromised Event Reference ID                                                               | 00                 | F62                                                                     |                                 |
| Risk Assessment Condition Code 3                                                             | 00                 | F62                                                                     |                                 |
| Authorization Amount                                                                         | 785.00             | F62                                                                     |                                 |
| US Authorization Amount                                                                      | 233.73             | SOL                                                                     |                                 |
| Merchant Floor Limit                                                                         | 0.00               | UNITED STATES DOLLAR                                                    |                                 |
| Authorization Date                                                                           | 02/07/26           | SOL                                                                     |                                 |
| Authorization Time                                                                           | 02/07/26           | Pacific Time                                                            |                                 |
|                                                                                              | 04:02:18 AM        | GMT                                                                     |                                 |
|                                                                                              | 12:02:18           | Pacific Time                                                            |                                 |
|                                                                                              |                    | GMT                                                                     |                                 |
| Authorization Source Ind                                                                     | 5                  | Response provided by issuer                                             |                                 |
| Downgrade Reason Code                                                                        | 0                  | F44.1                                                                   |                                 |
| Partial Authorization Eligible                                                               | 0                  | F62.3                                                                   |                                 |
| PIN was present                                                                              | Yes                | F60.10                                                                  |                                 |
| PIN was verified                                                                             | 0                  | F62                                                                     |                                 |
| CVV Response Type                                                                            | 0                  | F126.10                                                                 |                                 |
| CVV Result                                                                                   | 2                  | CVV or ICVV passed verification                                         |                                 |
| AVS Result                                                                                   | 0                  | Address verification is not applicable                                  |                                 |
| Authorization Duration                                                                       | 00                 | F44.2                                                                   |                                 |
| Cardholder ID Method                                                                         | 2                  | F62.5                                                                   |                                 |
|                                                                                              |                    | F60.9                                                                   |                                 |
|                                                                                              |                    | Online PIN Use to identify an original transaction with PIN             |                                 |

2º operación de S/ 790,00

### Reporte “Detalle de Transacción”



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2

**DETALLE DE TRANSACCION**

ORG : 551 LOGO : 004 CUENTA : 404 356

NR DE TARJETA : 4040 25 JAZMIN SAMANAMUD W.

FECHA DE TXN : 7/02/2026 FECHA JULIANA : 26/038 HORA : 7:28:51

IMPORTE DE TXN : 790.00 MONEDA : 604 VCTO : 29/04 AA/MM

CODIGO DE RESPUESTA : 00 APROBADO AUD TRACE : 984149

CODIGO DE AUTORIZACION : 002374 MCC : 5947 TCC : R

DESCRIPCION : IZI\*IMP CRUZ LA VICTORIA PE

MODO DE ENTRADA : 0710 - CONTACTLESS - CHIP

IND-RECEP-PIN : 1

CVV : 1 FISICO

DAIOS DE CUOTA :

DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 01

VALOR DE CUOTA : .00 REC. IR CUOTA :

Modo de entrada:  
Lectura de CHIP

Número de tarjeta de crédito

Importe de transacción

Código de respuesta: 00 Aprobado

Código de autorización: 002374

Reporte "Transaction Details"

**Transaction Details** Visa Resolve Online

Card/lot # 4040.7100000-1725

Network: 0000

Tran ID: 588038449308242

ARN: Retrieval Ref # 603812084149

Tran Type: Auth

Tran Date: 02/07/28

Processing Date: 02/07/28

Tran Amount: 790.00 PEN

Issuer: Financiera Orl S.A.

Acquirer: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.

Merchant: IZI\*IMP CRUZ

Location: LA VICTORIA

Jurisdiction: Domestic-PE

Response Code: 00 Approved and completed successfully F39

Reject Reason Code: 0000 HF14

Authorization Code: 002374 F38

Risk Score: 34 F82

Risk Score Reason Code 1: 0 F82

Risk Score Reason Code 2: 0 F82

Compromised Account Risk Condition Code: 00 F82

Compromised Event Reference ID: 00 F82

Risk Assessment Condition Code 3: 00 F82

Authorization Amount: 790.00 SOL

US Authorization Amount: 258.22 UNITED STATES DOLLAR

Merchant Floor Limit: 0.00 SOL

Authorization Date: 02/07/28 Pacific Time

Authorization Time: 04:28:52 AM GMT

Authorization Source Ind: 5 Response provided by issuer F44.1

Downgrade Reason Code: 0 F82.3

Partial Authorization Eligible: 0 Unused F80.10

PIN was present: Yes F52

PIN was verified: 0 F126.10

CVV Response Type: 0 CVV or CAV passed verification F44.5

AVS Result: 2 Address verification is not applicable F44.2

Authorization Duration: 00 F82.5

Cardholder ID Method: 2 Online PIN Use to identify an original transaction with PIN F80.9

Número de tarjeta de crédito

Aprobado y completado satisfactoriamente (00)

Código de autorización: 002374

Ingreso de PIN

25. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

| Operación N°                      | 1                                                         | 2                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tarjeta de Crédito N°             | 4040-****-****-1725                                       | 4040-****-****-1725                         |
| Fecha y hora                      | 07/02/2026 – 07:02:16                                     | 07/02/2026 – 07:28:51                       |
| Establecimiento                   | IZI*IMP CRUZ                                              | IZI*IMP CRUZ                                |
| Monto de Operación S/             | 785.00                                                    | 790.00                                      |
| Código de autorización            | 001831                                                    | 002374                                      |
| Modo de entrada                   | 710-Chip                                                  | 710-Chip                                    |
| Código de respuesta <sup>10</sup> | 00-Aprobado y completado satisfactoriamente <sup>11</sup> | 00-Aprobado y completado satisfactoriamente |
| Pin presente <sup>12</sup>        | Si <sup>13</sup>                                          | Si                                          |

<sup>10</sup> Traducción libre de: *Response Code*.

<sup>11</sup> Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.

<sup>12</sup> Traducción libre de: *PIN was present*.

<sup>13</sup> Traducción libre de: *Yes*.

26. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que las operaciones se realizaron con la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, pues el código “710-Chip” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que los consumos se ejecutaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
27. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito de la señora Samanamud y el ingreso de su clave secreta en cada operación.
28. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Samanamud, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
29. Cabe precisar que, de la revisión de la página web<sup>14</sup> de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera<sup>15</sup> se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:



[Ver imagen en la siguiente página]

<sup>14</sup> <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

<sup>15</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=uZ\\_IQ28iytg](https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg) (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



30. De otro lado, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Samanamud la realización de las operaciones no reconocidas. Dicha afirmación fue corroborada por la siguiente documentación:

## Reporte de notificación

**JAZMIN SAMANAMUD WONG**

📞 091-43775254 📠 4040710627739956 - NJM ✉️ JAZMIN.SAMANAMUD@GMAIL.COM

---

### Información del Cliente

El individuo debe ser abierto desde el navegador Internet Explorer.

- Personal
- Laboral
- Dirección +
- Contacto
- Solución

| Emails |               |                            |         |
|--------|---------------|----------------------------|---------|
| Sec.   | Tipo de Email | Email                      | Estatus |
| 1      | PERSONAL      | JAZMIN.SAMANAMUD@GMAIL.COM | ACTIVO  |

  

| Teléfonos |                    |       |      |           |       |         |         |            |  |
|-----------|--------------------|-------|------|-----------|-------|---------|---------|------------|--|
| Sec.      | Tipo               | Clase | Area | Numero    | Aseco | Estatus | Usuario | Fecha      |  |
| 1         | TELÉFONO CONTROL/O |       |      | 0         |       | ACTIVO  | VVDAL   | 19/09/2019 |  |
| 2         | CELULAR            |       |      | 5 99999 0 |       | ACTIVO  | VVDAL   | 19/09/2019 |  |
| 3         | TELÉFONO TRABAJO   |       |      | 0         |       | ACTIVO  | VVDAL   | 19/09/2019 |  |

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

Formulario de información del cliente JAZMIN SAMANAMUD WONG. Incluye campos para DNI, correo electrónico, y una tabla de teléfonos con columnas: Sec., Tipo, Clase, Área, Número, Anexo, Estado, Usuario, Fecha.

| Sec. | Tipo               | Clase | Área | Número | Anexo | Estado | Usuario | Fecha      |
|------|--------------------|-------|------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 1    | TELEFONO DOMICILIO |       |      | 0      |       | ACTIVO | YVIDAL  | 19/09/2019 |
| 2    | CELULAR            |       |      | 0      |       | ACTIVO | YVIDAL  | 19/09/2019 |
| 3    | TELEFONO TRABAJO   |       |      | 0      |       | ACTIVO | YVIDAL  | 19/09/2019 |

**Constancias enviadas al denunciante**

**Operación de S/ 785,00**



**Operación de S/ 790,00**

[Ver imagen en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

31. En consecuencia, las operaciones denunciadas fueron válidamente autorizadas, pues se efectuaron en cumplimiento de los mecanismos de seguridad aplicables para este tipo de operaciones y cuando la tarjeta de crédito de la denunciante se encontraba activa.
32. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, la denunciante presentó un alegato adicional, el cual será evaluado a continuación:

*Sobre el alegato (i)*

33. La señora Samanamud señaló no reconocer la operación cuestionada en tanto, fue víctima del robo de su teléfono celular y, apenas tuvo conocimiento de las transacciones realizadas, se comunicó con la Financiera y procedió con el bloqueo de su tarjeta, aplicación y canales digitales vinculados. Para acreditar lo alegado, aportó al procedimiento copia de la denuncia policial que interpuso el 12 de febrero de 2026 ante la Comisaría PNP Pueblo Libre, en la que dejó constancia que sufrió el hurto de su teléfono celular.
34. Al respecto, es necesario señalar que el hecho que el consumidor pierda la posesión de su celular en el que mantenía instalado el aplicativo móvil del Banco, es una circunstancia que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no le comunique que no tiene la posesión de su teléfono y solicite los bloqueos y desafiliaciones respectivas, el proveedor no tiene cómo saber que la cuenta puede estar siendo afectada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora, por el delito del cual fue víctima la denunciante.

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

35. Es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla por el solo bloqueo de la tarjeta, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.

*Sobre el alegato (ii)*

36. La señora Samanamud señaló no reconocer las operaciones cuestionadas en tanto, la Financiera no cumplió con implementar mecanismos de autenticación reforzada al momento de efectuarse las transacciones denunciadas, pese a que estas fueron realizadas posteriormente al robo de su teléfono celular.
37. Al respecto, debe precisarse que no corresponde analizar la validez de la operación cuestionada bajo el cumplimiento de mecanismos de autenticación reforzada. Ello, en la medida que, conforme a la Séptima Disposición Complementaria Final y Transitoria del Reglamento, dichas exigencias resultan aplicables únicamente a operaciones con tarjeta presente vinculadas a tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 o, tratándose de tarjetas emitidas con anterioridad, desde su renovación. Sin embargo, en el presente caso, al verificarse que la tarjeta fue emitida antes de dicha fecha y no haberse acreditado su renovación bajo el nuevo régimen, dicha disposición no resulta aplicable; en consecuencia, no corresponde evaluar la operación cuestionada bajo los referidos mecanismos de autenticación reforzada.
38. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que para llevarse a cabo las operaciones cuestionadas se cumplieron con las medidas de seguridad aplicables para este tipo de operaciones esto es: (i) la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, y (ii) el ingreso la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante. Por tanto, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este extremo.

*Sobre el alegato (iii)*

39. La señora Samanamud señaló no reconocer la operación cuestionada en tanto, la Financiera no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó, a pesar de que las operaciones son inusuales y ajenas a su comportamiento habitual de consumo, al haber sido realizadas en un periodo corto de tiempo.
40. Al respecto, se debe indicar que la denunciante no presentó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente a los seis meses previos a la realización de las operaciones cuestionadas a fin de verificar su historial de consumos y determinar cuál es su comportamiento como cliente, a pesar de que dicho documento fue requerido mediante Resolución N° 1.
41. Se debe tener en cuenta que el artículo 162 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2016-JUS<sup>16</sup> (en adelante, TUO de la LPAG) dispone que corresponde a los administrados

<sup>16</sup>

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por  
DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.  
Artículo 162°.- Carga de la prueba.  
(...)

M-OPS-04/01

Página 13 de 16

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato<sup>17</sup>; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada. Por ello, correspondía al denunciante probar que la operación no reconocida era ajena a su comportamiento habitual de consumo; sin embargo, ello no ocurrió en este caso.

42. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude<sup>18</sup>, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
43. En esa línea, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
44. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
45. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

| Fecha      | Hora     | Detalle      | Importe S/ |
|------------|----------|--------------|------------|
| 07/02/2026 | 07:02:16 | IZI*IMP CRUZ | 785,00     |
| 07/02/2026 | 07:28:51 | IZI*IMP CRUZ | 790,00     |

46. En ese sentido, las operaciones se realizaron en un solo día entre las 07:05 y 07:28 horas. Así, la primera operación de S/ 785,00 se realizó 7 de febrero de 2026 a las 07:02 horas, y al ser la primera operación efectuada no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude. La segunda transacción de S/ 790,00 se efectuó a las 07:28 horas del mismo día, y, al no ser una operación de un importe elevado, no

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

17 **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

**Artículo 196°.** - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

18 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.

2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia  
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

configuraba un patrón de comportamiento inusual; por lo que no podía ser considerada como sospechosa.

47. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas
48. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-1725 de la denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-\*\*\*\*-\*\*\*\*-1725 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (i) fue víctima del robo de su teléfono celular y, apenas tuvo conocimiento de las transacciones realizadas, se comunicó con la Financiera y procedió con el bloqueo de su tarjeta, aplicación y canales digitales vinculados, (ii) la Financiera no cumplió con implementar mecanismos de autenticación reforzada al momento de efectuarse las transacciones denunciadas, pese a que estas fueron realizadas posteriormente al robo de su teléfono celular; y, (iii) la Financiera no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no lo alertó, a pesar de que las operaciones son inusuales y ajenas a su comportamiento habitual de consumo, al haber sido realizadas en un periodo corto de tiempo:

| Fecha      | Detalle      | Importe S/ |
|------------|--------------|------------|
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 790,00     |
| 07/02/2026 | IZI*IMP CRUZ | 785,00     |

**SEGUNDO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación<sup>19</sup>, caso contrario la resolución quedará consentida.

<sup>19</sup>

**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 32°.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS  
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2  
Sede Lima Sur**

**EXPEDIENTE N° 1129-2026/PS2**

**TERCERO:** Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI<sup>20</sup>, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:  
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU  
20133840533 hard  
Fecha: 14/05/2026 13:33:34-0500

**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**

**Jefa**

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos  
de Protección al Consumidor N° 2**

---

**Artículo 222°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

<sup>20</sup>

**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.